

Tag1

Das Fundament.

8

TAGE BIS
ZUR KLAUSUR

Heute lernst du, wie die Klausur funktioniert, wie man ein Gutachten schreibt und wie ein Vertrag entsteht. Am Ende des Tages löst du deinen ersten Fall – allein.

TR Bugün sınavın nasıl işlediğini, bir Gutachten'in nasıl yazıldığını ve bir sözleşmenin nasıl kurulduğunu öğreniyorsun. Günün sonunda ilk vakamı tek başına çözeceksin.

DEIN 8-TAGE-PLAN				WIEDERHOLEN · TAG 5-8				ZIEL
LERNEN · TAG 1-4								
1	2	3	4	5	6	7	8	★
Fundament	Wirksamkeit	Leistungs- störung	Gesetz	Drill I	Drill II	Drill III	General- probe	Klausur
Klausur, Gutachten, Vertrag	Anfechtung, Minderjährige, Vertreter, AGB	Schadenersatz, Rücktritt, Kaufrecht	Werk, Miete, Eigentum, Delikt, Bereicherung	Fragenkatalog + Probeklausur	Fragenkatalog + Klausur 2	Schwach- stellen + Klausur 3	Alles 1× – dann Ruhe	12.10. · Ziel 1,7

HEUTE AUF DEM PLAN · CA. 5,5 STD.

☐ § 1	Klausur verstehen	20 Min
☐ § 2	Was der Prüfer will	20 Min
☐ § 3	Gutachtenstil	45 Min
☐ § 4	Der Anspruch	40 Min
☐ § 5	Willenserklärung	45 Min
☐ § 6	Zugang	40 Min
☐ § 7	Angebot + Annahme	50 Min
☐ § 8	Dein erstes Gutachten	45 Min
☐ § 9	Boss-Test	30 Min

Rhythmus: 50 Min lernen · 10 Min Pause. Handy weg.

SO SAMMELST DU XP

Check auf jeder Seite	+5 XP	
Gutachten selbst schreiben	+10 XP	
Boss-Test am Ende	bis +60 XP	
Anfänger	Solide	Maschine
0-49 XP	50-79 XP	80-100 XP

Tagesziel: **80 XP**. Weniger? Dann die Seiten mit Fehlern morgen früh noch einmal lesen.

 **HEUTE ERLEDIGEN · ANMELDUNG**

Laut Vorlesung: Anmeldung **7 Tage vor dem Klausurtag**. Prüfe heute, ob du für den 12.10. angemeldet bist.

TR Sınav kaydı 7 gün önceden yapılmalı – bugün sistemde kaydını mutlaka kontrol et!

§ 1 — KLAUSUR VERSTEHEN

RELEVANZ ...

So sieht die *Klausur* aus.

120 Minuten, zwei Teile, beide gleich viel wert: ein kleiner Fall und kurze Fragen. Wer das Format kennt, verschenkt keine Punkte.

TR Sınav iki parçadan oluşur: bir olay (Fall) ve kısa sorular (Einzelfragen). Her biri puanın yarısı. Kısa sorular saf ezber – burada garanti puan toplarsın.

A

50 %

Gutachtliche Falllösung

EIN FALL · CA. 65 MIN

Du bekommst einen **Sachverhalt** (eine kurze Geschichte) und eine **Fallfrage**. Du antwortest mit einem **Gutachten**.

Probeklausur: „Hat B gegen A einen Anspruch auf Übergabe und Übereignung der Schriften?“ → 28 Punkte

B

50 %

Einzelfragen

CA. 12 FRAGEN · CA. 45 MIN

Kurze Wissensfragen, je **1–5 Punkte**. Du antwortest mit **Definition + Paragraph**. Kein Gutachten nötig.

Probeklausur: „Was ist eine Willenserklärung?“ (1 P.) ...
„Voraussetzungen des Schadensersatzes statt der Leistung?“ (5 P.) → 28 Punkte

Das heißt für dich: Die Hälfte der Klausur ist reines Lernwissen. Diese Punkte holst du sicher – mit dem Fragen-Drill ab Tag 5.

DEIN ZEITPLAN · 120 MINUTEN · EMPFEHLUNG

LESEN	TEIL B · EINZELFRAGEN	SKIZZE	TEIL A · GUTACHTEN SCHREIBEN	✓
0'	5'	50'	65'	115'

Warum zuerst B? Sichere Punkte zuerst. Wird es am Ende knapp, fehlt dir kein Wissenspunkt. Harte Grenze: Minute 50.

Dein 6-Schritte-Plan für den Fall

1 Fallfrage zuerst lesen

Dann weißt du, was du suchst.

3 Skizze machen

Personen als Buchstaben, Pfeile dazwischen.

5 Gliederung

Nur Stichpunkte: I., 1., 2. ...

2 Sachverhalt 2× lesen

Daten, Preise, wörtliche Zitate markieren.

4 Die 4 W fragen

Wer will was von wem woraus? (§ 4)

6 Gutachten schreiben

Probleme ausführlich. Klares ganz kurz.

ERLAUBT · DEIN GESETZBUCH

- ✓ Reiter und Klebezettel
- ✓ Unterstreichen und markieren
- ✓ Pro Seite max. 5 §§ handschriftlich
- ✗ Wörter, Skizzen, Notizen

FORMALIA · NICHT VERGESSEN

- › Links ca. ½ der Seite als Rand frei
- › Matrikelnummer auf Seite 1
- › Am Ende: unterschreiben + Matrikelnr.
- › Antworten auf eigenes Papier, nicht aufs Aufgabenblatt

TR Kanun kitabı serbest! Sekme yapıştır, altını çiz. Sayfa başına en fazla 5 paragraf numarası yazabilirsin – kelime veya not yazmak yasak.

§ 2 — FEHLERBERICHT ZUR PROBEKLAUSUR

RELEVANZ ●●●

Was der *Prüfer* sehen will.

Nach der Probeklausur hat der Dozent die Hauptfehler aufgeschrieben. Das ist Gold: Dort steht genau, wofür es Punkte gibt – und wofür nicht. Hier ist alles übersetzt.

TR Hocanın deneme sınavından sonra yazdığı hata raporu: Puanın nereden geldiğini ve nerede kaybedildiğini birebir söylüyor. Bu sayfayı neredeyse ezberle.

TEIL A · DAS GUTACHTEN

DAS BRINGT PUNKTE

+ Überschriften (I., 1., a) ...)

Der Prüfer sieht sofort, was du gerade prüfst.

+ Obersatz mit genauer Norm

„§ 119 Abs. 1 Alt. 1 BGB“ – nicht nur „§ 119“.

+ Erst definieren, dann subsumieren

„Ein Angebot ist ...“ – erst danach kommt der Fall.

+ Jede Info im Sachverhalt benutzen

Frag bei jedem Satz: „Warum steht das da?“

+ Logisch bleiben

Wer mit dem Inhaltsirrtum startet, endet nicht beim Erklärungsirrtum.

DAS KOSTET PUNKTE

– Urteilsstil

Das Ergebnis schon am Anfang sagen.

– Sachverhalt nacherzählen

... oder das Gesetz abschreiben. Beides kennt der Prüfer schon.

– Ungefragtes prüfen

Kein Schadensersatz gefragt? Dann kein § 122 BGB – null Punkte.

– Infos weglassen

Viele ignorierten den Brief des A – so fehlte die invitatio.

– Unleserliche Schrift

Was der Prüfer nicht lesen kann, zählt nicht.

TEIL B · DIE ANTWORT-FORMEL FÜR EINZELFRAGEN

Definition

abstrakt, allgemein

+

Paragraf

„§ 110 BGB“

+

1–2 Sätze

kurze Erklärung

=

volle Punkte

pro Frage

Abstrakt antworten · Beispiele nur, wenn danach gefragt wird · keine langen Fälle erfinden · zwischen den Antworten eine Freizeile

PROBEKLAUSUR · FRAGE 3 · 1 PUNKT

Was ist Recht aus rechtswissenschaftlicher Sicht?

✗ „Recht dient der Gerechtigkeit.“

Häufigste Antwort – und laut Fehlerbericht zu wenig. Gerechtigkeit ist unter Juristen umstritten.

✓ „Recht ist nach dem Positivismus die Summe aller geltenden Rechtsnormen – geschriebene und ungeschriebene (Gewohnheitsrecht). Das sind die Normen, die der Gesetzgeber erlässt und / oder die Gerichte anwenden.“

TR „Hukuk = adalet“ demek yetmez! Doğru cevap: Hukuk, yürürlükteki tüm yazılı ve yazısız (örf ve âdet) hukuk kurallarının toplamıdır.

CHECK

+5 XP

Die Fallfrage lautet: „Hat B gegen A einen Anspruch auf Übergabe?“ Du schreibst zusätzlich eine Seite über Schadensersatz. Wie viele Punkte bekommst du dafür – und warum?

§ 3 — JURISTISCHE METHODIK

RELEVANZ ...

Der *Gutachtenstil* in 4 Schritten.

Ein Gutachten ist wie eine Rechnung in Mathe: Du schreibst nicht nur das Ergebnis, sondern jeden Schritt. Und das Ergebnis kommt immer **am Ende**.

TR Gutachten, matematikte işlemi göstermek gibidir. Önce soru (könnte), sonra kural (tanım), sonra olaya uygulama, en son sonuç (folglich). Sonuç asla başta gelmez.

1 Obersatz Was prüfe ich? Konjunktiv: könnte, müsste „A könnte ... haben.“	2 Definition Was sagt die Regel? Indikativ: ist „Ein Angebot ist ...“	3 Subsumtion Passt der Fall? Fakten aus dem Sachverhalt „Hier hat B ...“	4 Ergebnis Also? folglich, somit „Folglich liegt ... vor.“
---	--	---	---

Die Logik dahinter: Alle Menschen sind sterblich (*Regel*). Sokrates ist ein Mensch (*Fall*). Also ist Sokrates sterblich (*Ergebnis*).

SO KLINGT ES · BEISPIEL AUS DER VORLESUNG

Dozent G nimmt Student S das neue Gesetzbuch weg. S will es zurück.

OBERSATZ	S könnte gegen G einen Anspruch auf Herausgabe des Buches aus § 985 BGB haben.
[Sache? ✓ · S Eigentümer? ✓]	
	Weiter müsste G Besitzer des Buches sein.
DEFINITION	Besitzer ist, wer die tatsächliche Herrschaft über eine Sache hat (§ 854 Abs. 1 BGB).
SUBSUMTION	G hält das Buch in der Hand. Damit hat er die tatsächliche Herrschaft darüber.
ERGEBNIS	Folglich ist G Besitzer. S hat gegen G einen Anspruch auf Herausgabe aus § 985 BGB.

GUTACHTENSTIL ODER URTEILSSTIL?

- ✓ „G müsste Besitzer sein. Besitzer ist, wer ... G hält das Buch ... Folglich ist G Besitzer.“
Frage → Regel → Fall → Antwort. So will es der Prüfer.
- ✗ „G ist Besitzer, denn er hält das Buch in der Hand.“
Antwort zuerst = Urteilsstil. Laut Fehlerbericht: Punktabzug.

Tipp: Einfache Punkte darfst du kurz machen (2–3 Sätze). Aber die Reihenfolge bleibt immer gleich.

DEIN SATZ-BAUKASTEN

OBERSATZ	A könnte gegen B einen Anspruch auf ... aus § ... BGB haben.
MERKMAL	Dafür müsste ... · Voraussetzung ist, dass ...
DEFINITION	Ein ... ist ... · ... liegt vor, wenn ...
SUBSUMTION	Hier ... · Vorliegend ... · Fraglich ist, ob ...
ERGEBNIS	Folglich ... · Somit ... · Mithin ...

GLIEDERUNGSEBENEN

A.
I.
1.
a)
aa)

Wer A sagt, muss auch B sagen: Jede Ebene hat mindestens 2 Punkte.

CHECK

+5 XP

Gutachtenstil oder Urteilsstil? „K ist Käufer geworden, weil er mit V einen Vertrag geschlossen hat.“ Schreibe den Satz richtig um.

§ 4 — DER ANSPRUCH · § 194 ABS. 1 BGB

RELEVANZ ●●●

Wer will *was* von wem woraus?

Die Fallfrage fragt fast immer nach einem **Anspruch**: das Recht, von einem anderen ein Tun oder Unterlassen zu verlangen (§ 194 Abs. 1 BGB). Jede Lösung beginnt mit diesen 4 Fragen.

TR Anspruch = talep hakkı: Birinden bir şey yapmasını veya yapmamasını isteme hakkı. Her vakada önce 4 soruyu sor: Kim, neyi, kimden, hangi paragrafta dayanarak istiyor?

Fall: V verkauft K ein Fahrrad für 350 €. K holt das Rad ab, zahlt aber nicht. **Fallfrage:** Kann V von K Zahlung verlangen?

Wer? ANSPRUCHSTELLER V, der Verkäufer	Was? DAS ZIEL Zahlung von 350 €	Von wem? ANSPRUCHSGEGNER K, der Käufer	Woraus? ANSPRUCHSGRUNDLAGE § 433 Abs. 2 BGB
---	---	--	---

DARAUS WIRD DEIN ERSTER SATZ

V könnte gegen K einen Anspruch auf Zahlung von 350 € aus § 433 Abs. 2 BGB haben.

Der Bauplan jedes Anspruchs

- I. Anspruch entstanden?** Sind alle Voraussetzungen da? z. B. wirksamer Vertrag. Hindernisse: § 105 I, § 134, § 138 I
- II. Anspruch untergegangen?** Ist er wieder weg? z. B. Erfüllung § 362 I, Anfechtung § 142 I, Unmöglichkeit § 275 I
- III. Anspruch durchsetzbar?** Kann der Gegner sich wehren (Einrede)? z. B. Verjährung § 214 I, § 320 I

TR Önce: Talep doğru mu? Sonra: Sonradan ortadan kalktı mı? En son: Karşı taraf bir def'i (ör. zamanaşımı) ileri sürebilir mi? II ve III'ü sadece olayda bir ipucu varsa incele.

DIE WICHTIGSTEN ANSPRUCHSGRUNDLAGEN

Kaufpreis zahlen	§ 433 II
Ware übergeben + übereignen	§ 433 I 1
Werklohn	§ 631 I
Miete zahlen	§ 535 II
Schadensersatz aus Vertrag	§ 280 I
Schadensersatz aus Delikt	§ 823 I
Herausgabe meiner Sache	§ 985
Rückgabe ohne Rechtsgrund	§ 812 I 1 Alt. 1

MERKSATZ

Vertrag vor Gesetz. Prüfe zuerst den Vertrag.

In der Probeklausur lag das Problem in **I.** (Angebot oder invitatio?) und in **II.** (Anfechtung).

CHECK

+5 XP

M bestellt bei W ein Sofa. W liefert nicht. Bilde die 4 W und den ersten Satz.

§ 5 — WILLENSERKLÄRUNG · §§ 116 FF. BGB

RELEVANZ ●●●

Die Willenserklärung.

Sie ist der Baustein von allem: Jeder Vertrag besteht aus zwei Willenserklärungen (WE). Kündigung und Anfechtung sind auch WE.

DEFINITION · AUSWENDIG LERNEN · STEHT NICHT IM BGB

„Eine Willenserklärung ist die Äußerung eines Willens, der auf die Herbeiführung einer Rechtsfolge gerichtet ist.“

Probeklausur Frage 4 (1 Punkt). Die Musterlösung ergänzt: „Sie ist Ausdruck der Privatautonomie.“

TR İrade beyanı: Hukuki bir sonuç doğurmak isteyen iradenin dışı vurulmasıdır. Örnek: „Bu bisikleti 500 €'ya alıyorum.“ Tanım kanunda yazmaz – kelimesi kelimesine ezberle!

AUSSEN · OBJEKTIVER TATBESTAND

Was sieht ein neutraler Beobachter?

Eine **Erklärung**, die nach außen einen Rechtsfolgewillen zeigt:

- **ausdrücklich** – mit Worten: Brief, E-Mail, „Ich kaufe“
- **konkludent** – durch Verhalten: nicken, Hand heben, Ware aufs Kassenband legen

INNEN · SUBJEKTIVER TATBESTAND

Was will die Person?

- 1 **Handlungswille**
überhaupt handeln wollen (fehlt bei Reflex)
- 2 **Erklärungsbewusstsein**
wissen: „Das ist rechtlich wichtig“
- 3 **Geschäftswille**
genau dieses Geschäft wollen

Was passiert, wenn etwas fehlt?

ES FEHLT	BEISPIEL AUS DER VORLESUNG	FOLGE
Erklärung	A: „Ich hätte gern irgendwann mal ein Fahrrad.“	● Keine WE
Handlungswille	„Wer mein Rad will, Hand hoch!“ – B wird von einer Wespe gestochen und reißt die Hand hoch.	● Keine WE
Erklärungs- bewusstsein	Trierer Weinversteigerung: A winkt einem Freund zu. Der Auktionator wertet das als Gebot.	● WE (+) nach h.M., wenn A es hätte erkennen können → anfechtbar
Geschäftswille	B will ein Rad leihen, verhört sich und sagt „Ja“ zum Kauf.	● WE (+) → anfechtbar nach § 119 BGB

TR Kırmızı = irade beyanı yok. Sarı = irade beyanı var, ama sonradan iptal (Anfechtung) edilebilir – bu 2. günün konusu. Sadece „beyan“ ve „hareket iradesi“ zorunludur.



AUSLEGUNG · §§ 133, 157 BGB

Eine Erklärung gilt so, wie ein **objektiver Empfänger** sie verstehen durfte – nicht, wie der Erklärende sie gemeint hat (objektiver Empfängerhorizont).

A macht B ein Angebot. B nickt. → „Ja, ich nehme an.“

CHECK

+5 XP

A schläft bei einer Versteigerung ein und nickt im Schlaf. Liegt eine WE vor? Warum?

§ 6 — WIRKSAMWERDEN · § 130 BGB

RELEVANZ ●●●

Abgabe + Zugang = wirksam.

Eine Willenserklärung muss losgeschickt werden und ankommen. Erst dann wirkt sie.

TR Bir irade beyanı önce „yola çıkmalı“ (Abgabe), sonra „varmalı“ (Zugang). Varmak = alıcının hâkimiyet alanına girmek + normal şartlarda okuyabilecek olmak. Gerçekten okuyup okumaması önemli değil!



Gilt für **empfangsbedürftige** WE (Normalfall: Angebot, Annahme, Kündigung). Ein Testament braucht nur die Abgabe.

UNTER ANWESENDEN

Persönlich, Telefon, Video

Zugang **sofort**, wenn der andere die Erklärung wahrnehmen kann.

Telefon zählt als „anwesend“: § 147 Abs. 1 S. 2 BGB.

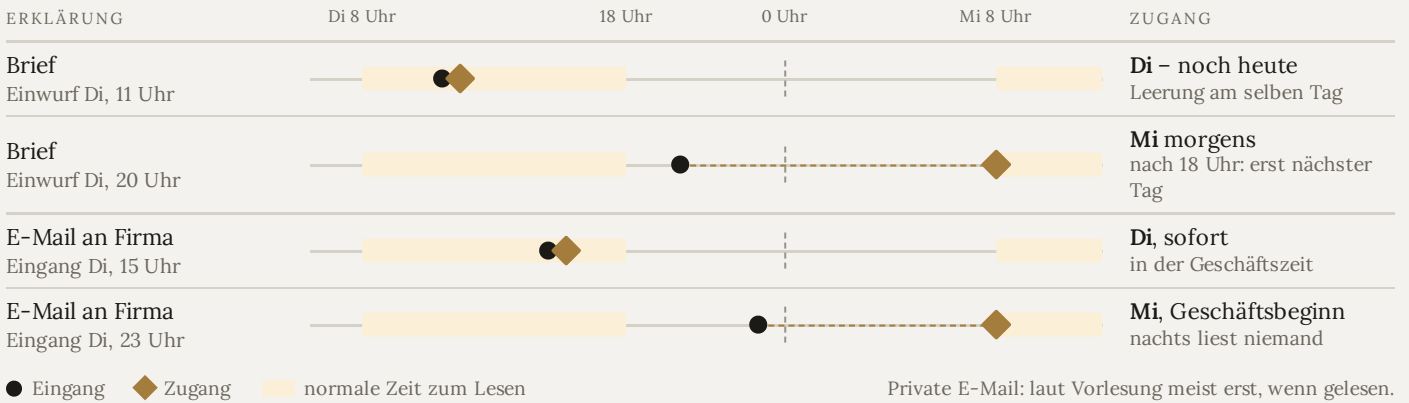
UNTER ABWESENDEN · § 130 ABS. 1 S. 1 BGB

Brief, E-Mail

„Zugegangen ist eine Erklärung, wenn sie so in den Machtbereich des Empfängers gelangt, dass er unter normalen Umständen Kenntnis nehmen kann.“

Also 2 Fragen: ① Ist sie im Machtbereich (Briefkasten, Mail-Server)?
② Wann liest man normalerweise?

Wann geht es zu?



⚠ KLAUSUR-FALLE NR. 1 · ZUGANG ≠ LESEN

Liegt der Brief im Briefkasten und A liest ihn nicht, ist er **trotzdem zugegangen**. Probeklausur: „Ein Postbote wirft den Brief des B in den Briefkasten des A.“ – Dieser Satz ist da, damit **du § 130 Abs. 1 S. 1 prüfst**.

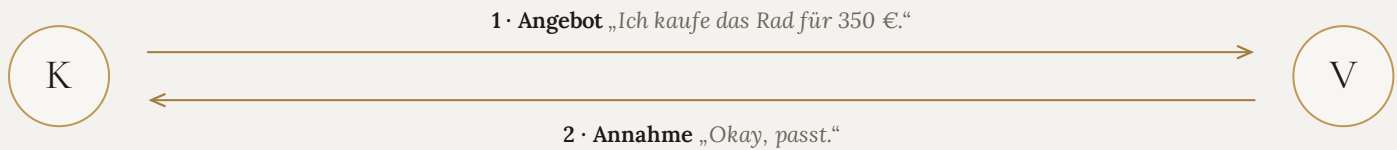
CHECK

+5 XP

Mieter M wirft seine Kündigung um 23 Uhr in den Briefkasten von Vermieter V. V liest sie erst drei Tage später. Wann ging sie zu?

§ 7 — VERTRAGSSCHLUSS · §§ 145 FF. BGB

RELEVANZ ...

Angebot + Annahme = *Vertrag*

Angebot § 145

Eine empfangsbedürftige WE, durch die einem anderen ein Vertragsschluss so angetragen wird, dass das Zustandekommen des Vertrages **nur noch von dessen Zustimmung** abhängt.

Einfach: Der andere muss nur noch „Ja“ sagen.

Muss enthalten (*essentialia negotii*): Parteien · Kaufsache · Preis – und **Rechtsbindungswille**.

Annahme §§ 146 ff.

Eine empfangsbedürftige WE, aus der hervorgeht, dass dem Angebot **uneingeschränkt** zugestimmt wird.

Rechtzeitig? Anwesend: sofort (§ 147 I) · Abwesend: solange man normal mit Antwort rechnen darf (§ 147 II) · Frist gesetzt: bis Fristende (§ 148). Zu spät → Angebot erlischt (§ 146).

TR Teklif: Karşı tarafın sadece „evet“ demesi yetecek kadar net olmalı (tarafklar, mal, fiyat). Kabul: Teklife şartsız ve zamanında „evet“.



KLAUSUR-FALLE NR. 2 · INVITATIO AD OFFERENDUM

Schaufenster, Katalog, Prospekt, Online-Shop, Kleinanzeige = **noch kein Angebot**. Nur eine Einladung, selbst ein Angebot zu machen. Grund: Der Verkäufer hat nur begrenzt Ware und will selbst aussuchen, an wen er verkauft – es fehlt der **Rechtsbindungswille**. Das Angebot macht der Kunde.

Gegenbeispiele: Warenautomat = Angebot an alle („ad incertas personas“) · eBay-Auktion = verbindliches Angebot

TR Vitrin, katalog, online mağaza, ilan = henüz teklif DEĞİL, sadece „teklif vermeye davet“. Teklifi müşteri yapar. Satıcı kime satacağına kendisi karar vermek ister.



KLAUSUR-FALLE NR. 3 · § 150 BGB

„Ja, aber für 300 €“ ist **kein Ja**: Es ist eine Ablehnung + ein **neues Angebot** (§ 150 Abs. 2). Auch eine verspätete Annahme ist ein neues Angebot (§ 150 Abs. 1).

ANGEBOT

V: „Rad für 350 €“



NEUES ANGEBOT

K: „Okay, für 300 €“



ANNAHME

V und K: Handschlag



VERTRAG

über 300 €

TR „Evet, ama 300 €'ya“ bir kabul değildir: Ret + yeni tekliftir. Geç gelen kabul de yeni bir tekliftir – karşı tarafın onu tekrar kabul etmesi gerekir.

MERKSATZ

Frag immer: Wer hat das Angebot gemacht? Oft der Kunde – nicht der Verkäufer.

CHECK

+5 XP

Ein Getränkeautomat am Bahnhof: Angebot oder invitatio ad offerendum? Warum?

§ 8 — ALLES ZUSAMMEN

+10 XP

Dein erstes *Gutachten*.

TR Renkli etiketler her bölümde aynı 4 adımı gösterir. Sınavda da tam böyle yazacaksın – sadece renkler olmadan.

SACHVERHALT

Studentin S sieht im Schaufenster von Fahrradhändler H ein Rennrad mit dem Schild „390 €“. Sie schreibt H einen Brief: „Ich kaufe das Rennrad aus Ihrem Schaufenster für 390 €.“ Der Postbote wirft den Brief am Dienstag um 11 Uhr in den Briefkasten des H. Am Mittwoch ruft H bei S an und sagt: „Einverstanden!“ Am Freitag will H das Rad doch lieber behalten.

Hat S gegen H einen Anspruch auf Übergabe und Übereignung des Rennrads?

OBERSATZ

S könnte gegen H einen Anspruch auf Übergabe und Übereignung des Rennrads aus § 433 Abs. 1 S. 1 BGB haben.

I. Anspruch entstanden

OBERSATZ

Dafür müsste ein wirksamer Kaufvertrag zustande gekommen sein. Ein Vertrag entsteht durch zwei übereinstimmende Willenserklärungen, Angebot und Annahme (§§ 145 ff. BGB).

1. Angebot des H durch das Schaufenster

DEFINITION

Ein Angebot ist eine empfangsbedürftige Willenserklärung, durch die einem anderen ein Vertragsschluss so angetragen wird, dass das Zustandekommen des Vertrages nur noch von dessen Zustimmung abhängt.

SUBSUMTION

Ein Angebot könnte im Ausstellen des Rads im Schaufenster liegen. Nach dem objektiven Empfängerhorizont (§§ 133, 157 BGB) will H sich dadurch aber noch nicht binden: Er hat nur ein Rad und will selbst entscheiden, an wen er verkauft. Es fehlt der Rechtsbindungswille. Die Auslage ist nur eine *invitatio ad offerendum*.

ERGBNIS

Folglich liegt im Schaufenster kein Angebot des H.

2. Angebot der S durch den Brief

SUBSUMTION

Ein Angebot könnte aber im Brief der S liegen. Er enthält alle wesentlichen Vertragsbestandteile: die Parteien (S und H), die Kaufsache (das Rennrad) und den Preis (390 €). H musste nur noch „Ja“ sagen. Unter Abwesenden wird das Angebot erst mit Zugang wirksam (§ 130 Abs. 1 S. 1 BGB).

DEFINITION

Zugegangen ist eine Erklärung, wenn sie so in den Machtbereich des Empfängers gelangt, dass er unter normalen Umständen Kenntnis nehmen kann.

SUBSUMTION

Der Brief lag am Dienstag um 11 Uhr im Briefkasten des H. Mit einer Leerung am selben Tag war zu rechnen.

ERGBNIS

Somit ist das Angebot am Dienstag zugegangen. Ein wirksames Angebot der S liegt vor.

3. Annahme durch H

DEFINITION

Eine Annahme ist eine empfangsbedürftige Willenserklärung, aus der hervorgeht, dass dem Angebot uneingeschränkt zugestimmt wird.

SUBSUMTION

H sagte am Telefon „Einverstanden!“ und stimmte damit ohne Einschränkung zu. Am Telefon gilt die Erklärung als unter Anwesenden abgegeben (§ 147 Abs. 1 S. 2 BGB); sie ging S zu, als sie sie hörte. Die Antwort am nächsten Tag war rechtzeitig (§ 147 Abs. 2 BGB).

ERGBNIS

Folglich hat H das Angebot wirksam angenommen. Ein Kaufvertrag ist zustande gekommen; der Anspruch ist entstanden.

II. Anspruch untergegangen oder nicht durchsetzbar?

Dafür gibt der Sachverhalt keine Anhaltspunkte. Dass H das Rad „lieber behalten“ will, ändert am Vertrag nichts.

III. Ergebnis

ERGBNIS

S hat gegen H einen Anspruch auf Übergabe und Übereignung des Rennrads aus § 433 Abs. 1 S. 1 BGB.

DEINE AUFGABE

+10 XP

Gutachten abdecken. In 15 Minuten selbst schreiben. Dann vergleichen: Hast du alle 4 Farben in jedem Punkt?

§ 9 — BOSS-TEST · TAG 1

BIS +60 XP

Zeig, was du *kannst*.

TR Önce hepsini cevapla, sonra sayfayı ters çevirip kontrol et. Hile yok – burada hata yapmak, sınavda hata yapmaktan çok daha iyidir.

RUNDE 1 · SCHNELL-CHECK · JE 5 XP

1 Wie viel Prozent der Punkte gibt es für die Einzelfragen?

- a 25 %
- b 50 %
- c 75 %

2 Welcher Satz ist ein richtiger Obersatz?

- a „Ein Angebot ist eine empfangsbedürftige WE ...“
- b „V hat gegen K einen Anspruch aus § 433 II.“
- c „V könnte gegen K einen Anspruch auf Zahlung von 50 € aus § 433 Abs. 2 BGB haben.“

3 Ein Online-Shop zeigt eine Jacke für 80 €. Das ist ...

- a eine invitatio ad offerendum
- b ein Angebot nach § 145 BGB
- c eine Annahme

4 B wird bei einer Auktion von einer Wespe gestochen und reißt die Hand hoch.

- a WE, aber anfechtbar
- b WE, voll wirksam
- c keine WE – Handlungswille fehlt

5 Ein Brief wird um 21 Uhr in den Briefkasten eines Büros geworfen. Zugang?

- a sofort um 21 Uhr
- b am nächsten Morgen
- c erst, wenn jemand ihn liest

6 V bietet ein Rad für 500 € an. K sagt: „Ja, für 450 €.“ Was ist das?

- a Ablehnung + neues Angebot (§ 150 II)
- b Vertrag über 450 €
- c Vertrag über 500 €

RUNDE 2 · EINZELFRAGEN WIE IN DER KLAUSUR · JE 10 XP

7 Was ist eine Willenserklärung?

1 Punkt

8 Was ist ein Angebot und was muss es enthalten?

2 Punkte

9 Wann geht eine Willenserklärung unter Abwesenden zu? Nenne die Norm.

2 Punkte

___ / 100 XP

Zähle alles zusammen: Checks (S. 3–8) + Gutachten (S. 9) + Boss-Test. **80+** = Maschine, morgen geht's weiter. **Unter 50** = Fehlerseiten morgen früh noch einmal lesen.

LÖSUNGEN · SEITE UMDREHEN
Runde 1: 1 b · 2 c · 3 a · 4 c · 5 b · 6 a

7: Die Äußerung eines Willens, der auf die Herbeiführung einer Rechtsfolge gerichtet ist. Sie ist Ausdruck der Privatautonomie. 8: Eine empfangsbedürftige WE, durch die einem anderen ein Vertragsschluss so angetragen wird, dass das Zustandekommen nur noch von dessen Zustimmung abhängt (§ 145 BGB). Es muss die essentialia negotii enthalten (Parteien, Gegenstand, Preis) und mit Rechtsbindungs willen abgegeben sein. 9: § 130 Abs. 1 S. 1 BGB: wenn sie so in den Machtbereich des Empfängers gelangt, dass er unter normalen Umständen Kenntnis nehmen kann.
Checks · S. 3: null Punkte – nicht gefragt, also Zeitverschwendung. S. 4: Urteilssstil. Richtig: „K könnte Käufer sein. Dafür müsste ein Kaufvertrag vorliegen ... Folglich ist K Käufer.“ S. 5: Wer? M · Was? Übergabe + Übergabe + Übernahme des Sofas · Von wem? W · Woraus? § 433 Abs. 1 S. 1 BGB → „M könnte gegen W einen Anspruch auf Übergabe und Übereignung des Sofas aus § 433 Abs. 1 S. 1 BGB haben.“ S. 6: Nein – im Schlaf fehlt der Handlungswille. S. 7: Am nächsten Morgen (Einwurf nach 18 Uhr). Dass V erst drei Tage später liest, ist egal. S. 8: Angebot an alle („ad incertas personas“) – der Automat verkauft an jeden, solange Ware da ist.